

과징금을 부과하는 위반행위의 종류와 과징금의 금액(제7조 관련)

1. 일반기준

가. 별표 1, 별표 3 및 별표 4에서 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 가중된 처분기준이 있는 경우에 2차 이상 위반행위에 대한 과징금의 금액은 다음의 계산식에 따라 결정한다. 다만, 제2호 개별기준의 제3호다목 및 제17호다목의 경우에는 개별기준에서 정한 바에 따른다.

$$(\text{제2호의 개별기준에서 정한 과징금의 금액} \times \frac{\text{2차 이상 위반 시 행정처분에 따른 정지 기간}}{\text{1차 위반 시 행정처분에 따른 정지 기간}})$$

나. 운송사업자, 운송주선사업자 또는 운송가맹사업자의 사업 규모, 사업지역의 특수성, 위반행위의 정도 및 위반횟수 등을 고려하여 제2호의 개별기준에 따른 과징금 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 늘리거나 줄일 수 있다. 다만, 늘리는 경우에도 과징금의 총액은 2천만원을 넘을 수 없다.

2. 개별기준

(단위: 만원)

위 반 행 위	근 거 법 조 문	과 징 금 의 금 액				
		화물자동차 운 송 사 업			화물 자동차 운송 주선 사업	화물자 동차 운송가 맹사업
		일 반	개 별	용 달		
1. 법 제3조제9항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우	법 제19조제1항 제4호	60	30	30	-	-
2. 화물운송 종사자격이 없는 자에게 화물을 운송하게 한 경우	법 제19조제1항 제6호	60	60	60	-	-
3. 법 제11조에 따른 준수사항을 위반한 경우	법 제19조제1항 제7호					
가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송계약의		20	10	10	-	-

인수를 거부한 경우					
나. 법 제11조제2항을 위반하여 운전자를 과도하게 승차근무하 게 한 경우	20	10	10	-	-
다. 법 제11조제3항을 위반하여 법 제2조제3호 후단에 따른 화 물의 기준에 맞지 않는 화물을 운송한 경우					
○ 2차 위반	20	20	20	-	-
○ 3차 이상 위반	30	30	30	-	-
라. 법 제11조제4항을 위반하여 고장 및 사고차량 등 화물의 운송과 관련하여 「자동차관리 법」에 따른 자동차관리사업자 와 부정한 금품을 주고 받은 경우	360	180	180	-	-
마. 법 제11조제6항을 위반하여 화물운송의 대가로 받은 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화 주, 다른 운송사업자 또는 화 물자동차 운송주선사업을 경영 하는 자에게 되돌려주는 행위 를 한 경우	360	180	180	-	-
바. 법 제11조제8항을 위반하여 운임 및 요금과 운송약관을 영 업소 또는 화물자동차에 갖추 어 두지 않거나 이용자의 요구 에 이를 내보이지 않은 경우	20	10	10	-	-
사. 법 제11조제9항을 위반하여 둘 이상의 화물자동차 운송가 맹점에 가입한 경우	20	10	10	-	-
아. 운송가맹점인 운송사업자가 법 제11조제10항을 위반하여	20	10	10	-	-

자기가 가입한 운송가맹사업자에게 소속된 운송주선사업자로부터 직접 화물운송을 주선받은 경우					
자. 운송가맹점으로 가입한 운송사업자가 법 제11조제11항을 위반하여 자기의 상호를 소속 운송가맹사업자의 운송가맹점으로 변경하지 않거나 변경신고를 하지 않은 경우	20	10	10	-	-
차. 법 제11조제13항 본문을 위반하여 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송사업자가 해당 위·수탁차주나 1대사업자의 요구에도 불구하고 화물위탁증을 내주지 않은 경우	60	-	-	-	-
카. 법 제11조제13항 단서를 위반하여 최대 적재량 1.5톤 이상의 「자동차관리법」에 따른 화물자동차를 소유한 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물위탁증을 발급하지 않은 경우	60	-	-	-	-
타. 법 제11조제14항을 위반하여 법 제16조제1항에 따라 화물자동차 운송사업을 양도·양수하면서 양도·양수에 소요되는 비용을 위·수탁차주에게 부담시킨 경우	500	250	250	-	-
파. 법 제11조제15항을 위반하여 위·수탁차주가 현물출자한 차량을 위·수탁차주의 동의 없이 타인에게 매도하거나 저당					

권을 설정한 경우					
1) 타인에게 매도한 경우	500	250	250	-	-
2) 저당권을 설정한 경우(보험료 납부, 차량 할부금 상환 등 위·수탁차주가 이행해야 하는 차량관리 의무를 게을리 하여 운송사업자의 채무가 발생한 경우로서 위·수탁차주에게 저당권을 설정한다는 사실을 사전에 통지하고 그 채무액을 넘지 않는 범위에서 저당권을 설정하는 경우는 제외한다)	300	150	150	-	-
하. 법 제11조제16항을 위반하여 법 제40조제3항에 따른 위·수탁계약으로 차량을 현물출자 받았음에도 위·수탁차주를 「자동차관리법」에 따른 자동차 등록원부에 현물출자자로 기재하지 않은 경우	300	150	150	-	-
거. 법 제11조제17항을 위반하여 위·수탁차주가 다른 운송사업자와 동시에 1년 이상의 운송계약을 체결하는 것을 제한하거나 이를 이유로 불이익을 준 경우	300	150	150	-	-
너. 법 제11조제18항을 위반하여 「도로법」 제77조 또는 「도로교통법」 제39조에 따른 기준을 위반하는 화물의 운송을 위탁한 경우	60	-	-	-	-
더. 법 제11조제19항을 위반하여 법 제11조의2제5항에 따라 운송가맹사업자의 화물정보망이나 「물류정책기본법」 제38조에 따라 인증받은 화물정보망을 통하여 위탁받은 물량을 재	360	180	180	-	-

위탁하는 등 화물운송질서를 문란하게 하는 행위를 한 경우 러. 법 제11조제20항에 따라 국토교통부령으로 정하는 화물자동차 운송사업의 차고지 이용과 운송시설에 관한 사항이나 그 밖에 수송의 안전과 화주의 편의를 도모하기 위해 운송사업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우		60 이하	30 이하	30 이하	-	-
4. 법 제11조의2에 따른 직접운송 의무 등을 위반한 경우	법 제19조제1항 제7호의2	500	-	-	-	-
5. 정당한 사유 없이 법 제13조에 따른 개선명령(같은 조 제2호에 따른 화물자동차의 구조변경에 관한 개선명령은 제외한다)을 이행하지 않은 경우	법 제19조제1항 제8호	300	150	150	-	-
6. 빈번한 교통사고로 1명 이상의 사상자를 발생하게 한 경우 가. 5대 이상의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 3에 이르게 된 경우 $\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10$ 나. 5대 미만의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 해당 사고 이전 최근 1년 동안에 2건의 교통사고가 발생한 경우	법 제19조제1항 제11호	500	250	250	-	-
		60	30	30	-	-
7. 법 제47조의2제1항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우	법 제19조제1항 제12호의2	300	150	150	-	-
8. 법 제47조의2제2항에 따른 기준을 충족하지 못하게 된 경우	법 제19조제1항 제12호의3	500	-	-	-	-
9. 법 제24조제7항에 따른 신고를	법 제27조제1항	-	-	-	60	-

하지 않거나 거짓으로 신고한 경우	제4호					
우						
10. 법 제26조에 따른 준수사항을 위반한 경우	법 제27조제1항 제6호					
가. 법 제26조제1항을 위반하여 자기의 명의로 운송계약을 체결한 화물에 대해 해당 계약금액 중 일부를 제외한 나머지 금액으로 다른 운송주선사업자와 재계약하여 이를 운송하도록 한 경우. 다만, 화물운송을 효율적으로 수행할 수 있도록 위·수탁차주나 1대사업자에게 화물운송을 직접 위탁하기 위해 다른 운송업자에게 중개 또는 대리를 의뢰하는 경우는 제외한다.		-	-	-	360	-
나. 법 제26조제2항을 위반하여 화주로부터 중개 또는 대리를 의뢰받은 화물에 대해 다른 운송주선사업자에게 수수료나 그 밖의 대가를 받고 중개 또는 대리를 의뢰한 경우		-	-	-	360	-
다. 법 제26조제4항을 위반하여 운송사업자에게 화물의 종류·무게 및 부피 등을 거짓으로 통보한 경우		-	-	-	60	-
라. 법 제26조제4항을 위반하여 「도로법」 제77조 또는 「도로교통법」 제39조에 따른 기준을 위반하는 화물의 운송을 주선한 경우		-	-	-	60	-
마. 운송가맹점인 운송주선사업자가 법 제26조제5항을 위반하여		-	-	-	40	-

11. 법 제28조에서 준용하는 법 제11조(같은 조 제3항·제4항·제7항·제10항, 제14항부터 제18항까지 및 제20항은 제외한다)에 따른 준수사항을 위반한 경우	자기가 가입한 운송가맹사업자에게 소속된 운송가맹점에 대해 화물운송을 주선한 경우	-	-	-	30 이하	-
	바. 법 제26조제7항에 따라 국토교통부령으로 정하는 화물운송 질서의 확립 및 화주의 편의를 위해 운송주선업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우	-	-	-	20	-
	가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송주선조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송주선계약의 인수를 거부한 경우	-	-	-	360	-
	나. 법 제11조제6항을 위반하여 주선운임 및 주선요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주, 다른 운송사업자 또는 운송주선사업자에게 되돌려주는 행위를 한 경우	-	-	-	10	-
	다. 법 제11조제8항을 위반하여 주선운임 및 주선요금과 운송주선약관을 영업소에 갖추어 두지 않거나 이용자의 제시 요구에 따르지 않은 경우	-	-	-	20	-
	라. 법 제11조제9항을 위반하여 둘 이상의 화물자동차 운송가맹점에 가입한 경우	-	-	-	20	-
	마. 운송가맹점으로 가입한 운송주선사업자가 법 제11조제11항을 위반하여 자기의 상호를 소	-	-	-		

속 운송가맹사업자의 운송가맹 점으로 변경하지 않거나 상호 변경신고를 하지 않은 경우						
바. 법 제11조제13항 본문을 위반 하여 위·수탁차주나 화물자동 차 소유대수가 1대인 운송사업 자에게 화물운송을 위탁한 운 송주선사업자가 해당 위·수탁 차주나 1대사업자의 요구에도 불구하고 화물위탁증을 내주지 않은 경우	-	-	-	60	-	
사. 법 제11조제13항 단서를 위반 하여 최대 적재량 1.5톤 이상 의 「자동차관리법」에 따른 화 물자동차를 소유한 위·수탁차 주나 화물자동차 소유대수가 1 대인 운송사업자에게 화물운송 을 위탁한 운송주선사업자가 화물위탁증을 발급하지 않은 경우	-	-	-	60	-	
12. 법 제28조에서 준용하는 법 제 13조(같은 조 제2호 및 제5호 부터 제7호까지는 제외한다)에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제27조제1항 제8호	-	-	-	120	-
13. 법 제47조의2제1항에 따른 신 고를 하지 않았거나 거짓으로 신 고한 경우	법 제27조제1항 제8호의2	-	-	-	300	-
14. 화물운송 종사자격이 없는 자에 게 화물을 운송하게 한 경우	법 제32조제1항 제2호	-	-	-	-	60
15. 법 제29조제4항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우	법 제32조제1항 제7호	-	-	-	-	60
16. 정당한 사유 없이 법 제31조에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제32조제1항 제8호	-	-	-	-	120

17. 법 제33조에서 준용하는 법 제11조(같은 조 제9항부터 제11항까지는 제외한다)를 위반한 경우	법 제32조제1항 제9호					
가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송계약의 인수를 거부한 경우	-	-	-	-	20	
나. 법 제11조제2항을 위반하여 운전자를 과도하게 승차근무하게 한 경우	-	-	-	-	20	
다. 법 제11조제3항을 위반하여 법 제2조제3호 후단에 따른 화물의 기준에 맞지 않는 화물을 운송한 경우						
○ 2차 위반	-	-	-	-	20	
○ 3차 이상 위반	-	-	-	-	30	
라. 법 제11조제4항을 위반하여 고장 및 사고차량 등 화물의 운송과 관련하여 「자동차관리법」에 따른 자동차관리사업자와 부정한 금품을 주고 받은 경우	-	-	-	-	360	
마. 법 제11조제6항을 위반하여 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주, 다른 운송가맹사업자 또는 화물자동차 운송주선사업을 경영하는 자에게 되돌려주는 행위를 한 경우	-	-	-	-	360	
바. 법 제11조제8항을 위반하여 운임 및 요금과 운송가맹약관을 영업소 또는 화물자동차에 갖추어 두지 않거나 이용자의	-	-	-	-	20	

요구에 이를 내보이지 않은 경우						
사. 법 제11조제13항 본문을 위반하여 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송가맹사업자가 해당 위·수탁차주나 1대사업자의 요구에도 불구하고 화물위탁증을 내주지 않은 경우	-	-	-	-	60	
아. 법 제11조제13항 단서를 위반하여 최대 적재량 1.5톤 이상의 「자동차관리법」에 따른 화물자동차를 소유한 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송가맹사업자가 화물위탁증을 발급하지 않은 경우	-	-	-	-	60	
자. 법 제11조제20항에 따라 국토교통부령으로 정하는 화물자동차 운송사업의 차고지 이용과 운송시설에 관한 사항이나 그 밖에 수송의 안전과 화주의 편의를 도모하기 위해 운송사업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우	-	-	-	-	60 이하	
18. 법 제34조에서 준용하는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제7조, 제9조부터 제11조까지, 제13조 및 제14조를 위반한 경우(법 제31조에 따라 개선명령을 받은 경우는 제외한다)	법 제32조제1항 제10호	-	-	-	-	120
19. 직접 소유한 화물자동차의	법 제32조제1항					

빈번한 교통사고로 1명 이상의 사상자를 발생하게 한 경우 가. 5대 이상의 차량을 소유한 운송가맹사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 3에 이르게 된 경우 $\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10$	제12호	-	-	-	-	500
나. 5대 미만의 차량을 소유한 운송가맹사업자의 경우 해당 사고 이전 최근 1년 동안에 2건의 교통사고가 발생한 경우		-	-	-	-	60
20. 법 제47조의2제1항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우	법 제32조제1항 제13호의2	-	-	-	-	300

※ 비고

1. 위 표 제4호, 제7호, 제8호 및 제13호에 따른 의무위반을 이유로 처분하려는 경우 위반 행위에 대한 과징금의 금액은 다음의 계산식에 따라 정하며, 계산한 결과 10원 미만의 금액은 버린다.

$$\text{위 표에서 정한 과징금의 금액} \times \text{직접운송의무(또는 신고의무, 최소운송의무)미이행률}$$

2. 제1호에 따른 직접운송의무(또는 신고의무, 최소운송의무)미이행률은 별표 1 비고 제5호에 따른다.
3. 위 표 제6호 및 제19호에 따른 교통사고 건수 및 교통사고지수는 별표 1 비고 제1호부터 제3호까지의 교통사고 건수 및 교통사고지수의 산정기준에 따른다.